

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6524/2542

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

นายบัวจันทร์ โลมพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 212

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43 (2) ฐานขับรถขณะเมาสุรา และมาตรา 78 วรรคหนึ่งฐานไม่หยุดให้การช่วยเหลือและแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ย่อมเป็นการไม่ชอบ แต่เมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนต้องกันมา ให้รอการลงโทษแก่จำเลยกับให้คุ้มครองความประพฤติจำเลยไว้ ดังนี้ แต่โจทก์มิได้ฎีกา ศาลอุทธรณ์ฎีกามาแต่เฉพาะในปัญหาว่าไม่ควรรอการลงโทษให้แก่จำเลย ดังนี้เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองรอการลงโทษจำคุกโดยคุ้มครองความประพฤติจำเลยไว้ เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้ เพราะเป็นการพิพากษาเกินคำขอในฟ้องฎีกาของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓, ๗๘, ๑๓๔, ๑๕๗, ๑๖๐, ๑๖๐ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓, ๘๓, ๙๑, ๓๙๐ และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) (๔), ๗๘ วรรคแรก, ๑๓๔ วรรคแรก, ๑๕๗, ๑๖๐ วรรคแรก และ วรรคสาม, ๑๖๐ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๘๓, ๙๑, ๓๙๐ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษฐานร่วมกันแข่งรถจำคุก ๒ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานขับรถขณะเมาสุรา ปรับ ๑,๒๐๐ บาทฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ปรับ ๑,๐๐๐ บาท ฐานหลบหนีไม่แจ้งเหตุ ปรับ ๑,๒๐๐ บาท รวมจำคุก ๒ เดือนและปรับ ๑๓,๔๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔๕ วัน และปรับ ๑๐,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ให้คุมความประพฤติจำเลย โดยให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือน ต่อครั้ง มีกำหนด ๑ ปี ให้จำเลยทำงานตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร กำหนดจำนวน ๑๐ ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ วรรคกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษ โดยอ้างการพิเศษประจำเขต ๑ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่ามีเหตุสมควรรอกการลงโทษหรือไม่ เห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองรอกการลงโทษจำคุกโดยคุม

ความประพฤติจำเลยไว้ เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว

อนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๒) ฐานขับรถขณะเมาสุรา และมาตรา๗๘ วรรคหนึ่ง ฐานไม่หยุดให้การช่วยเหลือและแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นการไม่ชอบ แต่เมื่อโจทก์มิได้ฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอในฟ้องฎีกาของโจทก์

พิพากษายืน.

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ยงยศ นิสภัตกรกุล)

ศาลแขวงสมุทรปราการ - นายฉัตรภักฤษี เพือก่อง
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายเจียม เสาวภา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>